

1501571-34.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sérgio Ricardo Biella

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2302556/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 21243455 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO,

10463/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2302556 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501571-34.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501571-34.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2302556/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 21243455 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO,

10463/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2302556 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10,

10463/21/308 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO VINÍCIUS DA SILVA SANTOS

Justiça Gratuita

Vistos.

PEDRO VINÍCIUS DA SILVA SANTOS, menor de 21 anos, está sendo processado pela Justiça Pública como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 porque, dia 06 de novembro de 2021, por volta das 22h00, na Rua Corretor Carlos Loureiro, altura do nº 286, no Bairro Atlântico II, nesta cidade e comarca, tinha em depósito, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 12,08g de Benzoilmetilecgonina, substância vulgarmente conhecida por cocaína, substância entorpecente causadora de dependência física e psíquica.

Citado (fl. 131), o réu apresentou defesa preliminar às fls. 136/140. A denúncia foi recebida às fls. 145/146.

Realizou-se audiência de instrução, foi ouvida uma testemunha arrolada pelas partes, sendo o réu interrogado (fls. 165/169). Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou suas alegações finais oralmente, requerendo a procedência da ação, nos moldes da denúncia. Por sua vez, a Defesa também apresentou suas razões finais de forma oral, requerendo a parcial procedência da denúncia, com o reconhecimento das atenuantes de confissão e menoridade relativa, a aplicação do redutor do art. 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, no grau máximo, com regime inicial aberto e substituição da pena por restritiva de direitos.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 07/08, Boletim de Ocorrência de fls. 18/20, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 21/22, Laudos de Constatação Prévia de fl. 24, documentos de fls. 25/33, pelo Laudo Pericial Toxicológico de fls. 109/111, que atestou que a substância apreendida se tratava de cocaína.

A autoria delitiva também é certa e indubitosa.

Ouvido em juízo, o réu confessou que a droga apreendida era de sua propriedade, sendo que vendia cada porção pelo valor de R\$ 10,00.

O policial militar FELIPE DA SILVA ALMEIDA (fls. 10 e 166) afirmou que: "Acompanhava a Cabo De Lima em patrulhamento quando o Copom irradiou uma denúncia de que um indivíduo magro, pardo e alto, que usava uma camisa da marca Lacoste e tinha a alcunha "Peu", estaria vendendo drogas na Rua Corretor Carlos Loureiro, defronte ao numeral 286. Foram até o local e abordaram o indivíduo descrito na denúncia, em frente à casa de numeral 286. Ele foi identificado como Pedro Vinicius da Silva Santos e disse que a casa é de sua genitora, explicando que reside na Rua Pedro Grassi, 842, Jardim Rosele. O depoente procedeu a uma revista pessoal e encontrou R\$46,00 em espécie no bolso da calça. Pedro, ao tomar ciência da denúncia que havia contra ele, confessou que estava vendendo drogas naquele local. A respeito da droga Pedro indicou o relógio medidor de energia, o qual fica rente ao muro da frente do imóvel, dentro do qual a Cabo De Lima localizou uma pequena bolsa de material sintético, dentro da qual haviam 53 microtubos contendo substância semelhante à cocaína. Ao ser indagado se tinha alguém na casa, Pedro respondeu que na casa esta a sua genitora, Daiane. Ela foi chamada e autorizou a entrada do depoente e de sua colega de farda, na casa, para uma revista. O depoente informou que localizou uma carteira no rack, dentro da qual havia R\$335,50 em espécie e também um caderno contendo anotações com nomes e valores, além de duas folhas avulsas."

A confissão apresentada pelo acusado, o conjunto probatório angariado nos autos, sobretudo o depoimento do policial militar ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou integralmente os fatos narrados na denúncia.

Deste modo, reconhecida a responsabilidade penal do acusado, sua condenação é medida de rigor.

Passo à dosagem da pena.

Nos termos do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, não havendo circunstâncias desfavoráveis, fixo a sua pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal. Reconhecidas as atenuantes de confissão e de menoridade relativa, reduzo a pena em um sexto, mantendo-a no

patamar mínimo. Na terceira fase de dosimetria penal, reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que o réu é primário e tem bons antecedentes, não havendo, ainda, provas concretas de seu envolvimento com organização criminosa, reduzo a pena em dois terços, fixando-a e tornando-a definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 160 dias-multa, no mínimo legal.

O regime de cumprimento da pena será o inicialmente fechado, nos termos da nova redação da Lei nº 8.072/90 dada pela Lei nº 11.464, de 28.03.07, considerando-se ainda a gravidade do delito em apreço, que aflige a sociedade gerando uma onda de violência e intranquilidade, o que exige medidas eficazes para combatê-lo, além do tipo de droga apreendida (cocaína), circunstâncias essas que, somadas, tornam o regime fechado o único compatível com esse tipo de infração e o único apto a repeli-la com vigor.

Pelos mesmos fundamentos, e pela vedação expressa disposta no artigo 44, caput, da Lei de Drogas, é incabível a substituição da pena privativa aplicada por restritiva de direitos.

O valor unitário da pena de multa fixado é o mínimo legal, levando-se em consideração a inexistência de informações nos autos do processo que permitissem decidir de modo diverso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para condenar o réu PEDRO VINÍCIUS DA SILVA SANTOS como incurso nas sanções do artigo 33, caput c.c. o § 4º, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 160 dias-multa, no mínimo legal.

O réu poderá recorrer da sentença em liberdade, se por outro processo não estiver preso, uma vez que, por ora, não estão presentes os requisitos de sua prisão preventiva.

Transitado em julgado, lance-se o nome dos réus no “Rol dos Culpados”.

Com fundamento no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, no artigo 91, II, letra “b”, do Código Penal, e no artigo 63 da Lei 11.343/06 fica declarado o perdimento em favor da União dos bens e valores apreendidos em posse do réu, sendo que quanto ao destino deverão ser observadas as disposições do parágrafo 1º, do artigo 63, da Lei 11.343/06.

O réu arcará com a taxa judiciária, fixada em 100 UFESPS, nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º da Lei Paulista nº 11.608/2003, observada a gratuidade.

P.I.C.

Araçatuba, 08 de dezembro de 2022.

SÉRGIO RICARDO BIELLA

JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA